

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL
NIT 830.039.670-5

NÚMERO CONTRATO	DISAN-2007
CLASE DE CONTRATO	COMPRAVENTA
NOMBRE CONTRATISTA	INCOLMEDICA S.A
NIT CONTRATISTA	860.070.078-3
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL :	204116 y 211300111
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No.155 de fecha Junio 06 de 2007
VALOR :	\$39.397.080.00
FECHA :	

Entre los suscritos a saber: Capitán de Fragata **OMAR JAVIER ESPINOSA PULIDO**, mayor de edad, vecino y domiciliado en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.131.933 de Cartagena, en su calidad de Subdirector Administrativo de **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**, dependencia del Comando de la Armada Nacional, debidamente facultado para celebrar Contratos mediante Resolución No.0547 del catorce (14) de febrero de dos mil siete (2007), expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, y artículo 12 de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios y demás normas concordantes, quien en el curso de este documento se denominará **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**, y el señor **ALBERTO ÑUSTES**, también mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.128.114 de Bogotá, quien actúa en calidad de Representante Legal de la firma **INCOLMEDICA S.A. - NIT 860.070.078-3**, tal como consta el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad de Bogotá y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir el presente contrato **COMPRAVENTA**, previas las siguientes consideraciones:

- a) Que se elaboró el estudio de conveniencia y oportunidad de conformidad con lo señalado en el Decreto 2170 de 2002;
- b) Que se cuenta con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso; de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.155 de fecha junio 06 de 2007, expedido por el Jefe de Presupuesto de **LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**;
- c) Que se hace necesario dotar a los diferentes Establecimientos de Sanidad Militar de equipos e instrumental que faciliten su funcionamiento y garanticen la adecuada prestación de servicios a Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
- d) Que la selección del **CONTRATISTA** se hizo objetivamente siguiendo el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 2170 de 2002. Para tal efecto, **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** adelantó el Proceso de Licitación Pública No. 001-DISAN-2007 cuyo objeto es “ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS PARA DOTAR ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL DE LA ARMADA NACIONAL”
- e) Que de acuerdo con los resultados de verificación y evaluación de las ofertas presentadas, **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**, mediante Resolución No. 23 del cinco (05) de octubre de dos mil siete (2007), resuelve adjudicar parcialmente el contrato para la ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE EQUIPOS PARA DOTAR ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA NACIONAL” a la firma “INCOLMEDICA S.A.”

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** a entregar directamente, con sus propios recursos a título de compraventa, los equipos e instrumental descritos en la Cláusula Segunda del presente contrato, los cuales cumplen con las características técnicas descritas en la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, que forma parte integral del mismo.

CLÁUSULA SEGUNDA: DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL: Las características técnicas de los equipos e instrumental a adquirir en virtud del presente Contrato son las contenidas en la propuesta del **CONTRATISTA** y descritas en el Anexo No. 1, los cuales forman parte integral del presente Contrato

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: EL CONTRATISTA se obliga para con **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** a entregar a todo costo los equipos e instrumental objeto del presente contrato, en óptimas condiciones de funcionamiento, dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores a la expedición del Registro Presupuestal; directamente en los Establecimientos de Sanidad

Naval que se relacionan a continuación, sin costo adicional para **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**:

UBICACIÓN	SIGLA	ESTABLECIMIENTO
COROZAL (SUCRE)	BRIM1	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD DE LA BRIGADA DE INFANTERIA DE MARINA No 1
COVEÑAS (SUCRE)	BEIM	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD DE LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE MARINA
TUMACO (NARIÑO)	BAFLIM70	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD BATALLON FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA No.70
BOGOTA (CUNDINAMARCA)	CEMED	CENTRO DE MEDICINA NAVAL

PARÁGRAFO: DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL: En desarrollo del objeto del presente contrato, **EL CONTRATISTA** hará entrega de los equipos e instrumental de acuerdo con la distribución contenida en el Anexo No. 2 que forma parte integral del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales, el presente Contrato tiene un valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS (\$39.397.080.00) M/CTE**, incluido el IVA. **PARÁGRAFO PRIMERO: PRECIOS:** Los precios de los equipos e instrumental objeto del presente Contrato, son los contenidos en el Anexo No. 3 que forma parte integral del mismo, y en la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**. Estarán vigentes durante el tiempo de ejecución del mismo, toda vez que estos soportan en debida forma el cabal y oportuno cumplimiento de su objeto. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los precios incluyen fletes, transporte y entrega en la ciudad de destino.

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL se obliga a pagar el valor del presente contrato a favor del **CONTRATISTA**, previa presentación de la (s) factura (s) en un (1) original y dos (2) copias anexando las actas de recibido a satisfacción de los equipos e instrumental, la capacitación a los funcionarios responsables de su manejo y los respectivos manuales, firmada por el Jefe de cada Establecimiento de Sanidad, dos (2) fotocopias del contrato y certificación de pago de aportes parafiscales. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Las Facturas deben ser radicadas en las instalaciones de **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**, ubicadas en la Carrera 13 No. 26-50, 5º Piso – Edificio Bachué. **PARÁGRAFO SEGUNDO: LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** se obliga a cancelar la factura presentada por **EL CONTRATISTA** dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la presentación de la misma, para efectos de lo cual se tendrá como fecha de presentación de la factura la que aparezca en el sello de radicación de **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**, siempre y cuando las facturas cumplan con todos y cada uno de los requisitos señalados. Así mismo las partes contratantes dejan expresa constancia que en ningún caso habrá lugar al pago de sumas adicionales por los bienes entregados en desarrollo del presente Contrato. **PARÁGRAFO TERCERO: LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** no se responsabilizará por la demora presentada en el pago al **CONTRATISTA** cuando ella fuere ocasionada por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato, o cuando presente errores aritméticos en la liquidación de la factura. **PARÁGRAFO CUARTO: LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** no se hará responsable de las sumas que excedan el valor total establecido en el presente Contrato o no estén estipuladas dentro del objeto del mismo. **PARÁGRAFO QUINTO:** Los pagos están sujetos a los desembolsos que autorice la Dirección del Tesoro Nacional.

CLÁUSULA SEXTA: DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del **CONTRATISTA**, los siguientes:

- 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente Contrato; y,
- 2.) Obtener la colaboración necesaria de **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** para el adecuado desarrollo del Contrato, dentro de los parámetros en él establecidos.

CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del **CONTRATISTA**, las siguientes:

- 1.) Proveer a su costo y dentro de los plazos establecidos, todos los bienes y/o servicios necesarios para el cabal cumplimiento del objeto del Contrato, con la mayor diligencia, utilizando el personal, las herramientas técnicas e insumos idóneos;
- 2.) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas;
- 3.) Presentar las facturas oportunamente con todos los requisitos exigidos por la ley y **LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL** para su reconocimiento y pago;
- 4.) Informar oportunamente cualquier novedad que se presente en el curso de la ejecución del presente Contrato;
- 5.) Garantizar que los equipos e instrumental objeto del presente contrato son nuevos y cumplen con las características técnicas requeridas por **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**;
- 6.) Garantizar la entrega en perfecto funcionamiento de los equipos e instrumental objeto del presente contrato, en cada uno de los Establecimiento de Sanidad contenidos en la Cláusula Tercera, sin costo adicional para **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**;

- 7.) Garantizar que la fecha de fabricación de los equipos e instrumental objeto del contrato no sea anterior al año 2006.
- 8.) Entregar garantía de para los equipos e instrumental objeto del contrato, de acuerdo con lo contenido en la Cláusula Segunda del contrato;
- 9.) Garantizar la existencia en el mercado de repuestos para los equipos durante cinco (5) años;
- 10.) Garantizar soporte telefónico para consultas por defectos de funcionamiento de los equipos en los días hábiles desde las 8:00 hasta las 17:00 horas;
- 11.) Realizar durante el tiempo de garantía de los equipos, (de acuerdo con lo contenido en la Cláusula Segunda del presente Contrato), 2 mantenimientos anuales, acuerdo recomendación del fabricante. incluyendo el 100% del valor de los repuestos y la mano de obra que sean necesarios para tal fin.
- 12.) Atender a todo costo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la recepción del requerimiento escrito por parte de **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** los requerimientos que ésta haga por problemas en el funcionamiento del equipo, reemplazando las partes del equipo que hayan resultado defectuosas o la totalidad del mismo si es necesario, sin que ello implique ningún costo adicional para **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**.
- 13.) Garantizar el suministro de los acoples técnicos y accesorios adicionales necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos en los Establecimientos de Sanidad de destino, sin costo adicional para **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**;
- 14.) Garantizar dentro del tiempo de entrega de los equipos e instrumental, la capacitación del personal médico y técnico responsable de su manejo en cada uno de los Establecimientos de Sanidad;
- 15.) Garantizar la entrega de dos (2) manuales: técnico y de usuario de cada uno de los equipos objeto del presente contrato; uno (1) debe ser enviado con el equipo y el otro debe ser entregado en **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**;
- 16.) Garantizar verificación ON SITE de los defectos de funcionamiento que presenten los equipos, en caso de no haber sido solucionados mediante el soporte telefónico.
- 17.) Suministrar un equipo con iguales o superiores características, en todos los casos en que cualquiera de los equipos objeto del contrato, durante el tiempo de garantía requiera ser retirado del respectivo Establecimiento de Sanidad a fin de realizar su reparación y/o mantenimiento, sin que ello implique costo alguno para **LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL**;
- 18.) Las demás que se deriven del normal desarrollo del objeto del presente Contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: DERECHOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL:

- 1.) Supervisar el desarrollo y ejecución del presente Contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del **CONTRATISTA**;
- 2.) Solicitar y recibir información técnica respecto de los equipos e instrumental que entregue **EL CONTRATISTA** en desarrollo del objeto del presente Contrato, y;
- 3.) Asignar un Supervisor, a través de quien **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** mantendrá la interlocución permanente y directa con **EL CONTRATISTA**.

CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL:

- 1.) Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las obligaciones que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del presente Contrato
- 2.) Pagar al **CONTRATISTA** las facturas según el valor y forma de pago convenidas dentro del presente texto contractual
- 3.) Brindar al **CONTRATISTA** el apoyo que requiera para cumplir cabalmente el objeto de este Contrato; y
- 4.) Las demás que se deriven de la naturaleza del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: PROCEDIMIENTOS: EL CONTRATISTA se obliga a observar y cumplir los procedimientos establecidos por **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** para la ejecución del presente contrato. En todo caso el contratista deberá entregar los equipos, objeto del mismo en cada uno de los Establecimientos de Sanidad Naval descritos en el contrato, sin costo adicional para **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA suministrará los equipos e instrumental objeto del presente contrato en forma independiente y con total autonomía técnica, administrativa y financiera, con sus propios medios y recursos; en consecuencia **EL CONTRATISTA** asume la absoluta responsabilidad que se derive de sus actos u omisiones, así como por la calidad de los bienes entregados en virtud del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: GARANTIA UNICA: EL CONTRATISTA se obliga a constituir, dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del presente contrato, a favor de MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL. NIT: 830.039.670-5, una garantía única en una compañía de seguros o entidad bancaria, legalmente constituida y autorizada para funcionar en Colombia, que ampare los siguientes riesgos:

- a) **GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:** En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del Contrato, la cual permanecerá vigente por el término de ejecución del Contrato y seis (6) meses más.

b) **CALIDAD:** En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la cual permanecerá vigente por el término de ejecución del contrato y cinco (5) años más.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que el Contrato se adicione, prorrogue, o en cualquier otro evento que fuere necesario **EL CONTRATISTA** se obliga a modificar las garantías ampliando su vigencia y/o plazo, de acuerdo con las normas legales vigentes. Para la ejecución del Contrato se requiere la aprobación por **LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL** de la garantía única (artículo 41, inciso 2, Ley 80 de 1993; Decreto 679 de 1994) **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Esta Garantía tendrá una vigencia de conformidad con lo establecido en el artículo 25 numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y se ajustará a los límites, existencia y extensión de riesgo amparado y no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. **PARÁGRAFO TERCERO:** La no constitución de la garantía dentro del plazo indicado, ni su renovación en caso de requerirse, facultará a **LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL** para dar por terminado el presente contrato, sin que tal determinación de lugar al pago de sumas de dinero por parte de **LA DIRECCION DE SANIDAD NAVAL** por concepto de indemnización y/o incumplimiento del contrato; pero si respecto del **CONTRATISTA**. **PARÁGRAFO CUARTO:** Dicha garantía será requisito indispensable para la validez del presente contrato; en consecuencia, la falta de la misma hará que el presente contrato carezca de todo valor y/o efecto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN Y CONTROL: La supervisión se realizará a través del Jefe de cada uno de los Establecimientos de Sanidad destinatarios de los equipos e instrumental objeto del contrato, o quien haga sus veces en ausencias temporales. **PARÁGRAFO PRIMERO: OBLIGACIONES DE LOS SUPERVISORES:** Los supervisores designados deberán: 1. Controlar la calidad de los bienes entregados por **EL CONTRATISTA** dentro del tiempo de ejecución previsto. 2.- Controlar la ejecución económica del presente contrato. 3.- Suscribir Acta de cumplimiento en la cual quede constancia del recibido a satisfacción de los bienes objeto del contrato. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** En todo caso, el ordenador del gasto podrá cambiar unilateralmente la designación de los Supervisores, cuando las circunstancias así lo ameriten

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MULTAS: EL CONTRATISTA por medio de este Contrato, dará derecho a **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** a imponer multas, en caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contraídas en virtud del contrato, e independientemente de la pena pecuniaria y de la terminación unilateral anticipada, podrá imponer multas equivalentes al dos por ciento (2%) del valor del contrato, en cada caso, sin que en conjunto, superen el diez por ciento (10%) del valor del mismo y sin perjuicio de poder declarar la Caducidad del Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total y/o parcial de las obligaciones derivadas del presente Contrato, **EL CONTRATISTA** pagará a **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**, a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato. **PARÁGRAFO:** El valor de pena contemplada en esta cláusula, ingresará al Tesoro Nacional por intermedio de **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** y podrá ser tomada directamente de la garantía constituida o de los saldos a favor del **CONTRATISTA** y si no fuere posible se cobrará por jurisdicción coactiva. La resolución por la cual se hace efectiva la pena, se notificará de conformidad con las prescripciones del Código Contencioso Administrativo y del Artículo 31 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: Para dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo complementen, modifiquen y adicionen **EL CONTRATISTA** deberá allegar una certificación expedida por el Gerente, y/o contador publico certificado, según resulte aplicable, en la cual se verifique el pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales. La información presentada en desarrollo de la presente Cláusula se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: EL CONTRATISTA no será responsable ni se considera que ha incurrido en el incumplimiento de sus obligaciones en el objeto contratado, si se presentaren durante la ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito u otros hechos fuera de control conforme a las definiciones del Artículo 1º. de la Ley 95 de 1890, **EL CONTRATISTA** se obliga a informar por escrito a **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**, dentro de los dos (02) días siguientes la ocurrencia de las causas acompañando todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren su ocurrencia, manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudará la ejecución del objeto contratado. En caso de persistencia de la causa o causales de fuerza mayor o caso fortuito, **EL CONTRATISTA** lo informará por escrito a **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL**, cada cinco (05) días calendario, hasta por un término máximo de treinta (30) días, vencido el cual **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** podrá dar por terminado el Contrato, lo cual comunicará al **CONTRATISTA** sin que haya lugar a sanción alguna para este. En el evento en que la causal o causales fuerza mayor o caso fortuito fueren de las denominadas invencibles **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** una vez recibida la comunicación del contratista y comprobadas las circunstancias dará por terminado este Contrato en el estado en que se encuentre. Cuando las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas no excedieren de treinta (30) días, se reanudará la ejecución del presente Contrato por parte del **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente Contrato sin el consentimiento previo, expreso y escrito por LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL, sin que quede ésta obligada a dar las razones que le asistan para negarlo.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: EQUILIBRIO FINANCIERO: LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL y EL CONTRATISTA mantendrán la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de contratar, según el caso. Si dicha igualdad se rompe se obrará de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 27 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento y ejecución del presente Contrato se requiere:

- 1.) La firma del Contrato por las partes;;
- 2.) Registro Presupuestal; y
- 3.) Aprobación de la Garantía Única.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: DOCUMENTOS: Forman parte del presente Contrato y se anexan al mismo, los siguientes documentos:

- 1.) Certificado de Disponibilidad Presupuestal;
- 2.) Propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**;
- 3.) Estudio de Conveniencia y Oportunidad;
- 4.) Todos los documentos que forman parte integral de la propuesta presentada por **EL CONTRATISTA**, y en general los que se produzcan con ocasión del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del presente Contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad contempladas en el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y de la Constitución Política.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PUBLICACIÓN: EL CONTRATISTA deberá publicar el presente contrato, en el Diario Único de Contratación Estatal, de conformidad con lo establecido en el parágrafo tercero (3º) del artículo 41 de la Ley 80 de 1993; requisito que se entiende cumplido con la presentación por parte del contratista, del recibo de pago de los derechos correspondientes. Así mismo, en caso de que el Contrato se adicione o en cualquier otro evento que fuere necesario **EL CONTRATISTA** se obliga a realizar el pago adicional de derechos de publicación a que haya lugar, de acuerdo a las tarifas vigentes en el momento de realizar el pago.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES: Para todos los efectos legales, judiciales y extrajudiciales que se deriven del presente Contrato, las partes fijan como domicilio contractual, la ciudad de Bogotá, D.C. **LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL** podrá ser notificada en la Carrera 13 No. 26-50, 5º Piso – Edificio Bachué de la ciudad de Bogotá; **EL CONTRATISTA** podrá ser notificado en la dirección contenida en la Propuesta presentada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Conforme al Artículo 68 de la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la mencionada ley y a la conciliación, amigable composición y transacción.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: TOTAL ENTENDIMIENTO: Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las cláusulas y apartes de presente contrato. También se entiende que el eventual vicio declarado por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, sólo afecta a aquellas declaradas como viciadas. Así mismo, se entiende que los títulos de cada cláusula son meramente enunciativos y no las afectan. En general, se da por comprendido a cabalidad este contrato.

Para constancia de todo lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá, a los

POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL

EL CONTRATISTA

Capitán de Fragata **OMAR JAVIER ESPINOSA PULIDO**
Subdirector Administrativo y Financiero - DISAN

ALBERTO ÑUSTES
Representante Legal INCOLMEDICA S.A.

Elaboró: TO SR_____ Vo.Bo. PE DMRO_____ Vo.Bo. JUR PE SG_____